

1500167-80.2021.8.26.0559

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CRISTIANO MIKHAIL

Comarca: São José do Rio Preto

Foro: Foro de São José do Rio Preto

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2027852/2021 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO, 15966263 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO

PLANTÃO, 751/21/429 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Preto

Foro de São José do Rio Preto

5ª Vara Criminal

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 3036, Centro, São José do Rio Preto - SP - cep 15010-902

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1500167-80.2021.8.26.0559

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2027852/2021 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO, 15966263 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO

PLANTÃO, 751/21/429 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO, 2027852 - 03º D.P. S.JOSE RIO

PRETO, 751/21/429 - 03º D.P. S.JOSE RIO PRETO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Joao Vitor Novais Ferreira

Vítima:

SAÚDE PÚBLICA

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" do(a) SISNAD

Local: RUA PEDRO BARBOSA, 269

RURAL - S.JOSE DO RIO PRETO/SP - 15051220Tipo de prisão: Flagrante; Local de

prisão: DIG - Delegacia de Investigações Gerais de São José do Rio PArt. 33 "caput"

do(a) SISNAD c/c Art. 61 "caput", II, "j" do(a) CPArt. 33 "caput" do(a) SISNAD c/c

Art. 61 "caput", II, "j" do(a) CP

Aos 10/10/2022, às 14:15h, sob a presidência do(a) MM. Juiz(a) de Direito DR.

CRISTIANO MIKHAIL, comigo Escrevente ao final nomeado(a), foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe.

Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, verificou-se a presença do

digno representante do Ministério Público, na pessoa do(a) Exmo(a) Sr(a). DRA. ANA BEATRIZ PRANUVI COSTA SILVEIRA. Presente o réu Joao Vitor Novais Ferreira, acompanhado de seu(a) d. Defensor(a), DR. SIDNEI FRANCISCO NEVES, d. Defensor Público. Instalada a audiência, realizada de forma virtual, utilizando-se a ferramenta Microsoft Teams. A seguir, dando continuidade a instrução criminal o réu foi interrogado, através da ferramenta acima mencionada, sendo o arquivo com a gravação da audiência importado ao SAJ. A seguir, pelo(a) MM. Juiz(a) de Direito foi determinado que se passasse aos debates orais, dando-se pela ordem a palavra ao Ministério Público, a qual reiterou os termos das alegações finais já apresentadas em audiência anterior, sendo que ao(à) Defensor(a) manifestou-se oralmente. A seguir, pelo(a) MM. Juiz(a) de Direito foi prolatada a seguinte sentença: "VISTOS. JOÃO VITOR NOVAIS FERREIRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, c.c. artigo 61, inciso II, alínea "j", ambos do Código Penal, porque, no dia 31 de janeiro de 2021, por volta das 16h30min, na esquina das ruas Hilda Sumariva Dalul e rua Pedro Barbosa, próximo à altura do numeral 269, nesta cidade e comarca de São José do Rio Preto/SP, durante período de calamidade pública em razão da pandemia do coronavírus - Covid-19, após adquirir de terceiro não identificado, trazia consigo 2,43 g de cocaína, dividida em 08 porções, com o intuito de vender, fornecer ou entregar a consumo, ainda que gratuitamente, a terceiros, substância entorpecente que determina dependência física e/ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. O réu foi notificado (fls. 102) e apresentou defesa escrita (fls. 106). A denúncia foi recebida em 23/05/2022 (fls. 107/108). O réu foi regularmente citado (fls. 137). No curso da instrução criminal, foi ouvida apenas a testemunha comum Geraldo Pereira, tendo o réu, ao final, sido interrogado. Em seguida, as partes se manifestaram em debates orais. É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. A ação penal deve ser julgada procedente. Com efeito, a materialidade delitiva restou comprovada pela documentação acostada nos autos, notadamente auto de exibição e apreensão (fls. 09), imagens do entorpecente apreendido (fls. 20/21), laudo de constatação (fls. 48/50) e exame químico-toxicológico (fls. 82/84), bem como pela prova oral colhida. A autoria também é certa. Senão, vejamos. Tanto na fase policial (fls. 04) quanto em Juízo, o réu João Vitor Novais Ferreira confessou a traficância, admitindo que, na data dos fatos, realmente trazia consigo 08 porções de cocaína que seriam destinadas ao comércio. Esclareceu, ainda, que já vinha se dedicando à traficância desde a época em que era menor de idade. No mesmo sentido, o policial militar Geraldo Pereira informou que avistou o réu na esquina entre as ruas Hilda Sumariva Dalul e Rua Pedro Barbosa, local conhecido como ponto de tráfico de drogas, sendo que, ao perceber a presença da viatura, o mesmo passou a correr em fuga, atitude que motivou a abordagem. Conrou que, durante o acompanhamento, viu que o réu lançou alguma coisa em cima do telhado de uma residência. Disse que, em revista pessoal, localizaram em poder do réu R\$ 400,00 em dinheiro, ocasião em que o mesmo admitiu que havia jogado entorpecente no telhado e que estava comercializando a droga. Em seguida, foi constatado que de fato o réu havia lançado no telhado oito pequenas porções de cocaína acondicionadas num saco plástico transparente. Ora, diante de tais circunstâncias, estando a confissão do réu em perfeita harmonia com os demais elementos de prova colhidos, não resta outro caminho a seguir que não sua condenação como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Passo à dosimetria da pena. Na primeira fase, atendendo aos elementos norteadores do artigo 59, "caput", do Código Penal e do artigo 42 da Lei nº 11.343/06, fixo a pena-base no mínimo legal, em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa. Na segunda fase, reconheço as atenuantes da confissão e da menoridade relativa, mas deixo de efetuar qualquer redução, uma vez que a pena já se encontra fixada no mínimo legal (Súmula 231 do STJ). Já na terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição de pena aplicáveis, não sendo o caso de aplicar do redutor previsto no §4º do artigo 33 da Lei de Drogas, uma vez que o próprio réu admitiu que já vinha se dedicando à atividade criminosa de tráfico de entorpecentes desde a época em que ainda era menor de idade, não se tratando, portanto, de traficante eventual. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva e CONDENO o réu JOÃO VITOR NOVAIS FERREIRA à pena de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, sobre o

valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade aplicada por outra espécie de pena ou a sua suspensão condicional, por ser insuficiente para a reprovação da conduta. Aliás, o crime de tráfico de drogas é de extrema gravidade por atentar contra a saúde pública e disseminar o vício, contribuindo efetivamente para a degradação da pessoa, da família e da sociedade. Por esse motivo, o legislador constitucional, determinou que tivesse tratamento rigoroso (art. 5º, XLIII, da Constituição Federal), razão pela qual a pena privativa de liberdade deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado (artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, com a redação determinada pela Lei nº 11.464/2007). Todavia, considerando que o réu respondeu ao processo solto, não tendo sobrevindo nenhuma das hipóteses previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal, concedo-lhe o direito de recorrer em liberdade, se por outro processo não estiver preso. Após o trânsito em julgado, expeça-se o necessário à execução da pena e providencie-se o perdimento do dinheiro apreendido às fls. 09 em favor da União (art. 63 da Lei 11.343/06), ficando, ainda, autorizada a destruição das amostras de entorpecentes guardadas para contraprova, a rigor do art. 72 da Lei 11.343/06 (com a redação dada pela Lei 12.961/14), oficiando-se. Condene o réu, ainda, a pagar as custas do processo, no valor equivalente a 100 (cem) UFESPs (artigo 4º, §9º, da Lei Estadual nº 11.608/2003), com a ressalva do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil, diante da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, observado o provimento CG nº 02/2013. Publicada nesta data, saem os presentes devidamente intimados. Comunique-se. Não havendo recurso, certifique-se o trânsito em julgado, providenciando-se o necessário (arquivando-se os autos, oportunamente, com as formalidades de praxe)". Tratando-se de processo digital, constará deste termo de audiência somente a assinatura digital do(a) MM. Juiz(a). Em seguida, o acusado manifestou interesse EM RECORRER para a Superior Instância da r. sentença supra, requerendo seja seu recurso recebido e processado na forma da Lei. A seguir, pela MM. Juíza foi deliberado: "Recebo o recurso interposto pelo réu. Abra-se vista à Defensoria Pública para apresentação das razões recursais no prazo legal.". NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, Silmara Pedrazzi Malzoni, escrevente, digitei e subscrevi.